

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5067438-46.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MAITE BESSA DE SOUZA

RECORRIDO: MILENE BESSA DE OLIVEIRA DE SOUZA

MEDIDA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTEICPADA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE RPV PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS INAPTAS A AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA DE URGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2024.

5067438-46.2024.4.02.5101

510014522238 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5067438-46.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MAITE BESSA DE SOUZA

RECORRIDO: MILENE BESSA DE OLIVEIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela União Federal em face da decisão de evento 59, DESPADEC1 dos autos originários que determinou o bloqueio via BACENJUD das contas do Estado do Rio de Janeiro e do Município no valor total de R\$ 1.465,00 para fins de aquisição do medicamento requerido pela autora. Determinou também, caso infrutífera a diligência, expedição de RPV no referido montante.

Pugna pela cassação da decisão impugnada so o fundamento da impossibilidade de expedição de RPV antes do trânsito em julgado, fato que poderá ensejar danos irreparáveis ao erário público proporcionados pela irrepetibilidade de valores levantados em caso de eventual decisão de mérito favorável à Fazenda Pública.

Sustenta que não pode ser considerada responsável por custear toda e qualquer tecnologia não incorporada ao SUS sob a falsa premissa de que compete ao Ministério da Saúde a decisão sobre a incorporação de medicamentos, produtos e procedimentos de saúde e que a decisão recorrida viola precedentes do TRF da 2ª Região.

Pedido liminar indeferido, consoante decisão de evento 3.

É o relatório do necessário. Decido

VOTO

A decisão de evento 3 indeferiu a liminar nos termos abaixo colacionados e que ora se adota como de decidir:

"(...)No caso em questão, a recorrente impugna decisão proferida pelo juízo a quo que determinou inicialmente o bloqueio de contas do Estado do Rio de Janeiro e do Município no valor do medicamento requerido pela parte autora e ainda não concedido, a despeito da tutela de urgência deferida em evento 19, DESPADEC1. A decisão também determinou a expedição de RPV em favor da União no caso de restarem infrutíferas as diligências prévias em face dos demais entes.

Ocorre que, esta 6ª Turma já se manifestou no sentido de que a expedição de RPV expressa corolário natural da determinação de fornecimento in natura de medicamentos/insumos não cumprida. Apesar de fundamentada e das reiteradas intimações para cumprimento, a decisão foi expressamente ratificada em evento 59, DESPADEC1 na origem, cujo conteúdo revela validade e harmonia com o ordenamento jurídico.

Vale ressaltar que diante da necessidade urgente do insumo, entendeu-se que, de fato, não se podia aguardar o trânsito em julgado, de forma que a constrição dos ativos financeiros da impetrante se mostrou imprescindível à garantia e efetivação do direito fundamental à saúde da parte autora.

Portanto, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que, diferentemente do que alega a recorrente, não se está discutindo simplesmente o cumprimento final da sentença, mas sim, o cumprimento de obrigação de fazer deferida antecipadamente, sem implicar em violação ao art. 100 da CRFB e muito menos ao art. 17 da Lei 10.259/01.

Mutatis, mutandis, precedente desta 6ª Turma, processo nº 5033307-79.2023.4.02.5101, julgado à unanimidade em 21/06/2023.

*Ante o exposto, **INDEFIRO** o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, na forma da fundamentação supra."*

Sendo assim, mantido o conteúdo fático-jurídico-probatório da existência do *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, para a concessão antecipação de tutela na origem, a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).